



法规 第2章 股权融资 02 上市公司证券发行



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:217788

某主板上市公司拟增发股票，于2016年1月5日公告了董事会关于向不特定对象发行股票的决议，并于2016年5月9日公告了招股意向书，该上市公司2016年1月5日和5月9日有关股票交易均价情况如下表所示。

单位：元/股

2016年1月5日			2016年5月9日		
前1个交易日	前20个交易日	前30个交易日	前1个交易日	前20个交易日	前30个交易日
36	34	32	44	40	42

该上市公司确定的以下公开增发价格中，符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的有（ ）。

「2016/2015年」

A 34.10元 B 36.00元 C 39.60元 D 41.00元

解析：

《上市公司证券发行注册管理办法》第54条。上市公司增发的，发行价格应当不低于公告招股意向书前20个交易日（40元/股）或者前1个交易日（44元/股）公司股票均价。因此，增发价格应当不低于40元/股。

正确答案:D

2. 单选题 题目ID:217789

根据《上市公司证券发行注册管理办法》，下列关于创业板上市公司向不特定对象发行股票必备条件的说法，正确的是（ ）。「2020年」

- A 最近2年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据
- B 最近3年财务会计报告被出具无保留意见审计报告
- C 高级管理人员和核心技术人员稳定，最近36个月内未发生重大不利变化
- D 最近24个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降50%以上的情形

解析：

选项B正确，上市公司向不特定对象发行股票对审计报告的要求为“最近3年财务会计报告被出具无保留意见审计报告”。其他选项错误，无此要求。

正确答案:B

3. 单选题 题目ID:217790

甲、乙、丙、丁为深圳证券交易所主板的上市公司，根据《上市公司证券发行注册管理办法》，下列行为符合配股要求的是（ ）。「2019年」

- A 甲公司：本次配售股份前总股本为2亿股，拟配售1.2亿股
- B 乙公司：控股股东为提高原股东认购热情，在股东大会召开时公开承诺认配股份数量
- C 丙公司：应采用代销方式发行
- D 丁公司：控股股东不履行认配承诺，但其他股东愿意认配该控股股东放弃的股份，丁公司继续发行

解析：

选项A错误，拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的50%。甲公司本次配售股份前总股本为2亿股，则拟配售股份数量不超过1亿股。选项B错误，控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量。

选项C正确，配股应当采用代销方式发行。选项D错误，控股股东不履行认配股份的承诺，则发行失败，上市公司应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

正确答案:C

4. 单选题 题目ID:217791

某主板上市公司拟向原股东配股，下列说法正确的是（ ）。「2018年」

- A 配股发行价格不得低于1元/股
- B 持股5%以上股东应当在董事会召开前公开承诺认配股份的数量
- C 控股股东应当在董事会召开前公开承诺认配股份的数量
- D 拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的30%

解析:

《上市公司证券发行注册管理办法》第53条。选项A正确，向原股东配股不得低于1元/股。选项B、C错误，控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量。选项D错误，拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的50%，并应当采用代销方式发行。

正确答案:A

5. 单选题 题目ID:217792

创业板某上市公司拟配股，下列做法中，符合规定的是（ ）。「2017年」

- A 在股东大会召开前公告控股股东公开认配股份数量的承诺
- B 股东大会特别决议通过，配股募集资金用途为临时用于向控股股东借款
- C 在发行方案中约定原股东认购股票的数量未达到拟配售数量50%的，公司取消本次发行，按照发行价并加算银行同期贷款利息返还已经认股的股东
- D 通过招投标的方式确定主承销商，最终选择收费最低、承诺余额包销的证券公司作为保荐人和主承销商

解析:

《上市公司证券发行注册管理办法》第12条、第53条。选项B错误，除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。选项C错误，代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量70%的，上市公司应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。选项D错误，上市公司配股的，应当采用代销方式发行。

正确答案:A

6. 单选题 题目ID:217793

某主板上市公司拟向不特定对象发行股票，下列情形中，将导致其不满足发行条件的有（ ）。「2017年」

- A 前职工监事最近12个月内受到证券交易所的公开谴责
- B 最近3个会计年度连续盈利，但扣除非经常性损益后，仅最近2个会计年度盈利
- C 去年曾公开发行证券，当年营业利润比前一年下降50%
- D 被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告

解析:

《上市公司证券发行注册管理办法》第9、10条。选项A错误，上市公司“现任”董事、监事和高级管理人员最近3年受到中国证监会行政处罚，或者最近1年受到证券交易所公开谴责，不得向不特定对象发行股票。前职工监事并非现任监事，不影响。选项B正确，主板上市公司配股、增发的（向不特定对象发行股票），应当最近3个会计年度盈利（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）。选项C错误，无发行当年营业利润比上年下降50%以上的限制。选项D错误，上市公司向不特定对象发行股票对审计报告的要求为“最近3年财务会计报告被出具无保留意见审计报告”。

正确答案:B

7. 单选题 题目ID:217794

下列关于深圳证券交易所主板上市公司配股的发行条件，说法正确的是（ ）。「2016/2015年」

- A 拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的50%
- B 采用《证券法》规定的余额包销或代销方式发行
- C 最近3年及1期的财务报告审计意见不得为非标准无保留意见
- D 最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据

解析:

《上市公司证券发行注册管理办法》第9、53条。选项B错误，上市公司配股的，应当采用代销方式发行。选项C错误，要求“最近3年财务会计报告被出具无保留意见审计报告”。选项E错误，所述为主板上市公司增发、向不特定对象发行可转债应满足的条件。

正确答案:A

8. 单选题 题目ID:217802

甲、乙、丙、丁为上交所主板上市公司，根据《上市公司证券发行注册管理办法》，下列情形符合向不特定对象发行可转债条件的是（ ）。「2019年」

- A 甲公司：最近3个会计年度加权平均净资产收益率分别为5.7%、5.9%、6.1%，按扣除非经常性损益后的净利润计算分别为5.7%、6.2%、6.3%
- B 乙公司：最近3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息
- C 丁公司：现任董事因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
- D 丙公司：本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的60%

解析:

《上市公司证券发行注册管理办法》第13条，《证券期货法律适用意见第18号》第3条。选项A错误，主板上市公司向不特定对象发行可转债的，应当最近3个会计年度盈利，且最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%；净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。因此甲公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均为 $(5.7\%+5.9\%+6.1\%) \div 3 = 5.9\% < 6\%$ ，不符合条件。选项C错误，上市公司现任董监高因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查，不得向不特定对象发行证券。选项D错误，上市公司发行可转债应当“具有合理的资产负债结构和正常的现金流量”，本次发行完成后，累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%。

正确答案:B

9. 单选题 题目ID:217803

创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券，应当符合的条件是（ ）。「2017年」

- A 最近2年财务会计报告被出具无保留意见审计报告
- B 最近2年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据
- C 除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资
- D 最近2年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息

解析:

《上市公司证券发行注册管理办法》第10条。选项A错误，最近3年财务会计报告被出具无保留意见审计报告（此为向不特定对象发行股票、可转债应当符合的条件）。选项B错误，科创板/创业板无2年盈利的要求。选项C正确，此为向不特定对象发行股票、可转债应当符合的条件。选项D错误，最近3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息。

正确答案:C

10. 单选题 题目ID:217808

根据《北交所上市公司证券发行注册管理办法》，下列属于北交所上市公司向不特定对象发行股票应当符合的条件之一的有（ ）。「例题」

- A 除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资
- B 最近3年财务会计报告无虚假记载，被出具无保留意见审计报告
- C 高级管理人员稳定，最近12个月内未发生重大不利变化
- D 上市公司应当最近3个会计年度盈利

解析:

选项A错误，此为沪深上市公司向不特定对象发行股票/可转债的条件之一。选项C错误，无此要求。选项D错误，此为沪深主板上市公司向不特定对象发行股票（配股、增发）/可转债的条件之一。

正确答案:B

11. 单选题 题目ID:217811

根据《优先股试点管理办法》，出现以下情况的，优先股股东有权出席股东大会会议，就以下事项与普通股股东分类表决，其所持每一优先股有一表决权的是（ ）。「2023/2018/2015年」

- A 上市公司发行优先股
- B 减资5%
- C 配股
- D 变更公司的注册场所

解析:

选项B错误，应为一次或累计减少公司注册资本“超过10%”。选项C错误，不包括配股，为干扰选项。选项D错误，不包括变更公司的注册场所，应为“修改公司章程中与优先股相关的内容”。其他事项还包括：

- （1）公司合并、分立、解散或变更公司形式；
- （2）公司章程规定的其他情形。

正确答案:A

12. 单选题 题目ID:217812

根据《优先股试点管理办法》，下列关于上市公司发行优先股条件的说法，正确的是（ ）。「2021年」

- A 试点期间不允许发行在股息分配和剩余财产分配上具有不同优先股顺序的优先股，但允许发行在其他条款上具有不同设置的优先股

- B 上市公司发行优先股，最近一个会计年度实现的可分配利润应当不少于优先股1年的股息
- C 向不特定对象发行优先股，最近3年财务报表被注册会计师出具的审计报告应当为标准审计报告
- D 上市公司已发行的优先股不得超过公司普通股份总数的50%，且筹资金额不得超过发行前净资产的30%

解析:

选项B错误，上市公司发行优先股，最近3个会计年度实现的年均可分配利润应当不少于优先股1年的股息。选项C错误，向不特定对象发行优先股，最近3年财务报表被注册会计师出具的审计报告应当为标准审计报告“或带强调事项段的无保留意见的审计报告”。选项D错误，上市公司已发行的优先股不得超过公司普通股股份总数的50%，且筹资金额不得超过发行前净资产的50%，已回购、转换的优先股不纳入计算
正确答案:A

13. 单选题 题目ID:217813

根据《优先股试点管理办法》，下列关于上市公司发行优先股的说法，正确的是（ ）。「2019年」

- A 向不特定对象发行优先股，最近3年财务报表被注册会计师出具的审计报告可以为带强调事项段的无保留意见的审计报告
- B 向特定对象发行优先股，最近1年财务报表被注册会计师出具的审计报告为非标准审计报告的，所涉及事项对公司无重大不利影响或者通过本次发行可以消除重大不利影响
- C 上市公司已发行的优先股不得超过公司普通股股份总数的50%，且筹资金额不得超过发行后净资产的50%
- D 上市公司同一次发行的优先股，条款应当相同，每次优先股募集资金使用完毕前，不得再次发行优先股

解析:

选项A正确，向不特定对象发行优先股，最近3年财务报表被注册会计师出具的审计报告应当为标准审计报告或带强调事项段的无保留意见的审计报告。选项B错误，向特定对象发行优先股，最近1年财务报表被注册会计师出具的审计报告为非标准审计报告的，所涉及事项对公司无重大不利影响或者“在发行前重大不利影响已经消除”。选项C错误，不得超过“发行前”净资产的50%。选项D错误，上市公司同一次发行的优先股，条款应当相同；每次优先股“发行完毕前”，不得再次发行优先股。

正确答案:A

14. 单选题 题目ID:217814

某上市公司拟于2018年9月向特定对象发行优先股，其票面股息率为6%。以下情形将导致该上市公司不能向特定对象发行优先股的是（ ）。「2018年」

- A 该公司2017年度财务报告被注册会计师出具了否定意见，否定意见所涉及事项在发行前重大不利影响已经消除
- B 2017年10月该公司现任董事受到证券交易所的公开谴责
- C 2015年10月该公司受到中国证监会的行政处罚
- D 该公司的权益被控股股东严重损害但已经消除
- E 该公司2015年度~2017年度的加权平均净资产收益率分别为8%、5%、6%

解析:

《优先股试点管理办法》第21、25、32条。选项A错误，向特定对象发行优先股，最近1年财务报表被注

册会计师出具的审计报告为非标准审计报告的，所涉及事项对公司无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除。“否定意见”为非标准审计报告，但其所涉及事项在发行前重大不利影响已经消除，不构成发行障碍。选项B错误，董事、高管符合法律、行政法规和规章规定的任职资格即可。选项C错误，上市公司最近12个月内受到过中国证监会的行政处罚，不得发行优先股。该公司2015年10月受到证监会的行政处罚已超过12个月，不构成障碍。选项D错误，上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除，不得发行优先股。已经消除的，不构成发行障碍。选项E正确，向特定对象发行优先股的票面股息率不得高于最近2个会计年度的年均加权平均净资产收益率。票面股息率为6%，超过了最近2个会计年度的年均加权平均净资产收益率（5%、6%），构成障碍。

正确答案:E

15. 单选题 题目ID:217815

根据《优先股试点管理办法》，下列关于上市公司向不特定对象发行优先股股息率的说法，正确的是（ ）。「2017年」

- A 同次发行的相同条款优先股，根据发行条件的不同，票面股息率可以不同
- B 可以在优先股存续期内采取相同的固定股息率，或明确每年的固定股息率，各年度的股息率可以不同
- C 优先股存续期内可以采用浮动股息率
- D 优先股股东按照约定的股息率分配股息后，可以同普通股股东一起参加剩余利润分配

解析:

选项A错误，同次发行的相同条款优先股，每股发行的条件、价格和票面股息率应当相同。选项B正确，优先股采用固定股息率的，可以在优先股存续期内采取相同的固定股息率，或明确每年的固定股息率，各年度的股息率可以不同。选项C错误，上市公司向不特定对象发行优先股，应当采取固定股息率。选项D错误，上市公司向不特定对象发行优先股，优先股股东按照约定的股息率分配股息后，不再同普通股股东一起参加剩余利润分配。

正确答案:B

16. 单选题 题目ID:217821

某上市公司2018年12月1日通过优先股募集资金4亿元，2019年1月28日，募集资金已使用完毕，募集资金用途未发生变更，且预计效益较好。该公司拟召开董事会，讨论向特定对象发行股票预案。根据《证券期货法律适用意见第18号》下列各项董事会召开时点的选项中，符合规定的最早时点为（ ）。「2020年」

- A 2019年3月2日
- B 2019年2月1日
- C 2019年6月2日
- D 2020年6月2日

解析:

《证券期货法律适用意见第18号》第4条。上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于6个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、“优先股”、发行股份购买资产并配套募集资金和适用简易程序的，“不适用上述规定”。尽管题中有“前次募集资金到位日为2018年12月1日”的表述，但其融资类型为优先股，再融资时间没有限制，因此，选择最早的日期即可。

正确答案:B

17. 单选题 题目ID:217822

根据《上市公司证券发行注册管理办法》，定价基准日可以是（ ）。「2017年」

- A 股东大会决议公告日 B 发行期首日 C 董事会决议公告日 D 以上三个日期均可

解析:

“定价基准日”是指计算发行底价的基准日；向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日；上市公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于特殊情形（①上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；②通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者；③董事会拟引入的境内外战略投资者）之一的，定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日。

正确答案:D

18. 单选题 题目ID:217836

上市公司国有股东发行证券，下列为不需要提交的审核资料的是（ ）。「2023年」

- A 可行性研究报告 B 法律意见书 C 股东大会决议 D 发行证券方案

解析:

《上市公司国有股权监督管理办法》第64条。选项C正确，提交的资料不包括股东大会决议。国家出资企业、国有资产监管机构批准国有股东所控股上市公司发行证券时，应当审核以下文件：（1）上市公司董事会决议；（2）国有股东所控股上市公司发行证券的方案；（3）可行性研究报告；（4）律师事务所出具的法律意见书；（5）国家出资企业、国有资产监督管理机构认为必要的其他文件。

正确答案:C

19. 单选题 题目ID:217837

根据《上市公司国有股权监督管理办法》，下列说法正确的是（ ）。「2021年」

- A 国有股东发行的可交换公司债券交换为上市公司每股股份的价格，应不低于债券募集说明书公告日前10个交易日、前20个交易日、前30个交易日该上市公司股票均价中的最高者
- B 国有控股股东发行可交换公司债券，未导致其持股比例低于合理持股比例的事项，应当由国有资产监督管理机构审核批准
- C 国有控股股东发行可交换公司债券，未导致其持股比例低于合理持股比例的事项，应当由国家出资企业审核批准
- D 国有资产监督管理机构批准国有股东发行可交换公司债券时，应当审核的必备文件中可以不包括律师事务所出具的法律意见书

解析:

选项A错误，应不低于债券募集说明书公告日前1个交易日、前20个交易日、前30个交易日该上市公司股票均价中的最高者。选项B错误，选项C正确，国有股东发行可交换公司债券，未导致国有控股股东持股比例低于合理持股比例的事项，由国家出资企业审核批准，其他情形由国有资产监督管理机构审核批准。选项D错误，律师事务所出具的法律意见书是应当审核的必备文件之一。

正确答案:C

20. 单选题 题目ID:217838

根据《上市公司国有股权监督管理办法》，下列关于国有股东所控股上市公司发行证券的说法正确的是（ ）。「2020年」

- A 国有股东所控股上市公司发行证券，应当在监事会召开前取得国家出资企业或国有资产监督管理机构审核批准
- B 国有股东所控股上市公司发行证券，应当在董事会召开前取得国家出资企业或国有资产监督管理机构审核批准
- C 国有股东所控股上市公司发行证券，应当在股东大会召开前取得国家出资企业或国有资产监督管理机构审核批准
- D 国有股东所控股上市公司发行证券，应当在证券交易所上市委审核前取得国家出资企业或国有资产监督管理机构审核批准

解析:

国有股东所控股上市公司发行证券，应当在股东大会召开前取得批准。国有控股股东所控股上市公司发行证券，未导致其持股比例低于合理持股比例的事项，由国家出资企业审核批准，其他情形报国有资产监督管理机构审核批准。

正确答案:C

21. 单选题 题目ID:217840

根据《上市公司证券发行注册管理办法》，上市公司拟向特定对象发行股票，下列事项中不属于董事会应当提交股东大会批准的是（ ）。「2016年」

- A 本次证券发行的方案
- B 本次募集资金使用的可行性报告
- C 本次发行聘请的中介机构
- D 本次发行方案的论证分析报告

解析:

《上市公司证券发行注册管理办法》第16条。上市公司申请发行证券，董事会应当依法就下列事项作出决议，并提请股东大会批准：（1）本次证券发行的方案；（2）本次发行方案的论证分析报告；（3）本次募集资金使用的可行性报告；（4）其他必须明确的事项。

正确答案:C

22. 单选题 题目ID:217844

根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》，上市公司申请向特定对象发行股票适用简易程序的，应当在上市公司年度股东大会授权的董事会通过本次发行上市事项后的一定期限内向交易所提交申请文件，该期限为（ ）。「2020年」

- A 5个工作日内
- B 30个工作日内
- C 10个工作日内
- D 20个工作日内

解析:

上市公司及其保荐人应当在上市公司年度股东大会授权的董事会通过本次发行上市事项后的20个工作日内向交易所提交申请文件。

正确答案:D

23. 单选题 题目ID:217845

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，以下说法正确的是（ ）。「2018年」

- A 上市公司向原股东配售股票，发行方式可以采用包销或者代销
- B 上市公司增发股份，发行价格应当不低于公告招股意向书前20个交易日或者前1个交易日公司股票均价
- C 上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过最近一年末净资产30%的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效
- D 上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定非公开发行融资总额不超过最近一年末总资产10%的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效

解析：

《上市公司证券发行注册管理办法》第21、53、54条。选项A错误，上市公司配股的，应当采用代销方式发行。选项C、D错误，上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近1年末净资产20%的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。

正确答案:B

24. 单选题 题目ID:217846

某上市公司最近一年末总资产为20亿元，最近一年末净资产为12亿元。根据《上市公司证券发行注册管理办法》，以下向特定对象发行股票适用简易程序的是（ ）。「2015年」

- A 本次向特定对象发行股票融资额为5亿元
- B 本次向特定对象发行股票融资额为3亿元
- C 本次向特定对象发行股票融资额为2.5亿元
- D 本次向特定对象发行股票融资额为2亿元

解析：

《上市公司证券发行注册管理办法》第28条。上市公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近1年末净资产20%的股票的，适用简易程序。因此，融资额不得超过2.4亿元（12亿元×20%）。

正确答案:D

25. 单选题 题目ID:217855

上市公司发行证券，提出发行申请后，出现下列情形，应当在次1个工作日予以公告的是（ ）。「2023年」

- A 收到证券交易所受理申请决定
- B 收到上市委员会审议通过决定
- C 收到中国证监会予以中止注册决定
- D 收到证券交易所终止审核决定

解析：

《上市公司证券发行注册管理办法》第43条。上市公司提出发行申请后，出现下列情形之一的，应当在次1个工作日予以公告：（1）收到交易所不予受理或者终止发行上市审核决定；（2）收到中国证监会终止发行注册决定；（3）收到中国证监会予以注册或者不予注册的决定；（4）上市公司撤回证券发行申请。

正确答案:D

26. 单选题 题目ID:217856

下列不属于深圳证券交易所上市公司向特定对象发行股票发行情况报告书必备内容的是（ ）。「2017年」

- A 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 B 发行前后相关情况对比
C 本次发行定价合理性的讨论与分析 D 发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告

解析:

选项C正确, 不属于向特定对象发行股票的发行情况报告书必备内容。

正确答案:C

27. 多选题 题目ID:217795

根据《上市公司证券发行注册管理办法》, 某上市公司的下列情形中, 将导致其不得向特定对象发行股票的有()。「2022年」

- A 最近1年财务会计报告被出具保留意见的审计报告 B 现任监事最近3年受到中国证监会行政处罚
C 现任董事和高级管理人员最近1年受到证券交易所公开谴责
D 上市公司因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查
E 现任董事涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查

解析:

选项A错误, 最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告, 且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外(即选项A的情形并非一定不可以发行)。

正确答案:B, C, D, E

28. 多选题 题目ID:217796

根据《上市公司证券发行注册管理办法》, 下列关于主板上市公司向不特定对象发行股票应该符合的规定的说法, 正确的有()。「2021年」

- A 最近12个月内不存在违规对外提供担保的行为
B 最近3年财务会计报告被出具无保留意见审计报告
C 上市公司配股的, 拟配售股份数量不超过本次配售前股本总额的50%
D 上市公司应当最近3个会计年度盈利

解析:

选项A错误, 无此要求。选项D正确, 主板上市公司配股、增发的, 应当最近3个会计年度盈利; 增发还应当满足最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%; 净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。

正确答案:B, C, D

29. 多选题 题目ID:217797

根据《上市公司证券发行注册管理办法》, 下列关于上市公司配股的说法正确的有()。「2020年」

- A 拟配售股份数量不得超过本次配售前股本总额的30% B 应当采用代销方式发行
C 代销期限届满, 原股东认购股票的数量未达到拟配售数量70%的, 发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东
D 上市公司可以自行销售 E 控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量

解析:

选项A错误，拟配售股份数量不超过本次配售前股本总额的50%。选项B正确、选项D错误，上市公司配股，应当采用代销方式发行。

正确答案:B, C, E

30. 多选题 题目ID:217798

上海证券交易所某上市公司拟进行再融资，根据《上市公司证券发行注册管理办法》，下列情形将导致公司不能通过向不特定对象发行股票的方式进行融资的有（ ）。「2019/2018年」

- A 该公司上一年度曾向特定对象发行证券，发行当年营业利润比发行前一年下降50%
- B 该公司最近12个月内受到过证券交易所公开谴责，但受公开谴责的事项已经消除
- C 擅自改变前次募集资金的用途，但已及时纠正
- D 该公司控股股东6个月前未履行向投资者作出的公开承诺

解析:

选项A不构成发行障碍。选项B正确，上市公司或者其现任董事、监事和高管最近3年受到中国证监会行政处罚，或者最近1年受到证券交易所公开谴责的，不得向不特定对象发行股票。选项C不构成发行障碍，上市公司擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可的，不得向不特定对象/特定对象发行股票。选项D正确，上市公司或者其控股股东、实际控制人最近1年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形的，不得向不特定对象发行股票。

正确答案:B, D

31. 多选题 题目ID:217799

根据《上市公司证券发行注册管理办法》，主板上市公司配股应当符合的规定有（ ）。「2018年」

- A 拟配售股份数量不低于本次配售股份前股本总额的50%
- B 控股股东应当在披露发行公告前公开承诺认配股份的数量
- C 采用代销方式发行
- D 最近3年财务会计报告被出具无保留意见审计报告
- E 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争

解析:

《上市公司证券发行注册管理办法》第9、12、53条。选项A错误，上市公司配股的，拟配售股份数量不超过本次配售前股本总额的50%。选项B错误，控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量。

正确答案:C, D, E

32. 多选题 题目ID:217800

某创业板上市公司拟向不特定对象发行股票，必须符合的发行条件有（ ）。「2018年」

- A 不存在对持续经营有重大不利影响的情形
- B 最近3年财务会计报告被出具无保留意见审计报告
- C 最近1期末不存在金额较大的财务性投资
- D 最近2个会计年度盈利，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据
- E 最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%

解析:

《上市公司证券发行注册管理办法》第9条。选项C错误，有例外情形，金融类企业最近1期末可以存在金额较大的财务性投资。选项D错误，两创板块对盈利没有要求；主板上市公司配股、增发的，应当最近3个会计年度盈利。选项E错误，两创板块无此要求；主板上市公司增发的，应当满足最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。

正确答案:A, B

33. 多选题 题目ID:217801

根据《上市公司证券发行注册管理办法》，下列情形中将导致上市公司不符合向不特定对象发行证券条件的有（ ）。「2017年」

- A 最近12个月存在擅自改变募集资金用途且未作纠正行为
- B 上市公司现任监事最近12个月受过中国证监会的行政处罚
- C 最近1年财务报表被会计师出具了带强调事项段的保留意见审计报告，该强调事项对上市公司不构成重大不利影响
- D 上市公司最近12个月内受到过证券交易所的监管关注

解析:

选项C正确，向不特定对象发行对于审计报告的要求为“最近3年财务会计报告被出具无保留意见审计报告”。最近1年财务报表被会计师出具保留意见审计报告，构成障碍。选项D错误，受到交易所的监管关注不影响。

正确答案:A, B, C

34. 多选题 题目ID:217804

某主板上市公司甲拟发行可转换公司债券，下列各选项相互独立，构成甲公司向不特定对象发行可转换公司债券实质性障碍的有（ ）。「2020年」

- A 甲公司现任监事李某最近12个月内受到交易所的公开谴责
- B 甲公司最近一个会计年度利润表中扣除非经营性损益后的净利润为负数
- C 甲公司控股股东张某最近1年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形
- D 甲公司现任监事王某因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

解析:

《上市公司证券发行注册管理办法》第10条、第13条。选项A、D正确，上市公司或者其现任董监高最近3年受到中国证监会行政处罚，或者最近1年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查，或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查，不得向不特定对象发行证券。选项B正确，主板上市公司向不特定对象发行可转债的，应当最近3个会计年度盈利。选项C正确，上市公司或者其控股股东、实际控制人最近1年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形，不得向不特定对象发行证券。

正确答案:A, B, C, D

35. 多选题 题目ID:217805

主板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券，需要满足的条件包括（ ）。「2016年」

- A 最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%，扣非前后的净利润，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据
- B 本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%
- C 最近3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息
- D 最近一期末经审计的净资产不低于人民币15亿元

解析:

《上市公司证券发行注册管理办法》第13条,《证券期货法律适用意见第18号》第3条。选项B错误,上市公司发行可转债应当“具有合理的资产负债结构和正常的现金流量”,本次发行完成后,累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%。选项D错误,无此要求。

正确答案:A, C

36. 多选题 题目ID:217806

某主板上市公司拟向不特定对象发行可转债,下列事项构成发行障碍的有()。「2016年」

- A 该公司上一个会计年度利润表中扣除非经常性损益后的净利润为负数
- B 该公司现任监事李某最近12个月内受到交易所的公开谴责
- C 该公司最近一期末对外担保余额超过公司净资产的10%
- D 上市公司控股股东最近1年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形

解析:

《上市公司证券发行注册管理办法》第9、10条。选项A构成,主板上市公司向不特定对象发行可转债的,应当最近3个会计年度盈利。选项B构成,上市公司或者其现任董事、监事和高管最近3年受到中国证监会行政处罚,或者最近1年受到证券交易所公开谴责,不得向不特定对象发行可转债。选项C不构成,为干扰选项。选项D构成,上市公司或者其控股股东、实际控制人最近1年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形,不得向不特定对象发行。

正确答案:A, B, D

37. 多选题 题目ID:217807

北交所某上市公司拟增发股票,其于2023年10月5日公告了董事会关于向不特定对象发行股票的决议,并于2024年1月9日公告了招股意向书。该上市公司2023年10月5日和2024年1月9日有关股票交易均价情况如下表所示。

单位:元/股

2023年10月5日			2024年1月9日		
前1个交易日	前20个交易日	前30个交易日	前1个交易日	前20个交易日	前30个交易日
36	34	32	44	40	42

该上市公司确定的以下公开增发价格中,符合《北交所上市公司证券发行注册管理办法》规定的有()。

「例题」

- A 34元 B 37元 C 40元 D 47元

解析:

上市公司向不特定合格投资者公开发行股票,发行价格应当不低于公告招股意向书前20个交易日(40元/股)或者前1个交易日(44元/股)公司股票均价。因此,增发价格应当不低于40元/股。

正确答案:C, D

38. 多选题 题目ID:217809

根据《北交所上市公司证券发行注册管理办法》，下列情形将导致上市公司不符合向特定对象发行证券条件的有（ ）。「例题」

- A 上市公司的实际控制人最近1年内被北交所出具警示函
- B 上市公司的董事会秘书最近1年内受到中国证监会行政处罚
- C 上市公司的控股股东被列入失信被执行人名单且情形尚未消除
- D 最近1年财务会计报告被出具保留意见的审计报告

解析:

选项A错误，不构成障碍。上市公司或其控股股东、实际控制人，现任董监高最近1年内受到中国证监会行政处罚、北交所“公开谴责”；或者因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。选项D错误，不一定构成障碍。最近1年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，但如果“保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响已经消除”的，也是符合条件的。

正确答案:B, C

39. 多选题 题目ID:217810

根据《北交所上市公司证券发行注册管理办法》，下列情形将导致上市公司不符合向特定对象发行可转债的有（ ）。「例题」

- A 擅自改变募集资金用途，未作纠正或者未经股东大会认可
- B 上市公司的现任监事最近1年内受到过中国证监会的行政处罚
- C 已发行的公司债券有延迟支付本息的事实
- D 最近3年平均可分配利润足以支付公司有息债务1年的利息

解析:

选项C错误，对已“公开发行”的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，“仍处于继续状态”。选项D错误，“最近3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息”符合上市公司向特定对象发行可转债的条件。

正确答案:A, B

40. 多选题 题目ID:217816

根据《优先股试点管理办法》，以下属于优先股股东权利的有（ ）。「2022/2017年」

- A 优先于普通股股东分配利润和剩余财产
- B 修改公司章程中公司经营范围相关内容时，公司优先股股东有权出席股东大会并参与分类表决
- C 有权出席公司的年度股东大会会议并参与有关年度利润分配事项的表决
- D 当公司连续2个会计年度未按约定支付优先股股息时，优先股股东有权出席股东大会，每股优先股股份享有公司章程规定的表决权
- E 优先股股东有权查阅公司章程、股东大会会议记录、财务会计报告及公司会计账簿

解析:

选项A正确，优先股股份持有人优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产，但参与公司决策管理等权利受

到限制。选项B错误，修改公司章程中“与优先股相关”的内容方可。选项C错误，所述为普通股股东的权利。选项D正确，累计3个会计年度或连续2个会计年度未按约定支付优先股股息的，股东大会批准当年不按约定分配利润的方案次日起，优先股股东有权出席股东大会与普通股股东共同表决。选项E错误，不包括会计账簿。

正确答案:A, D

41. 多选题 题目ID:217817

下列投资者中，属于《优先股试点管理办法》中规定的合格投资者的有（ ）。「2020/2017年」

- A 经有关金融监管部门批准设立的金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、投连险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等
- B 注册资本不低于人民币500万元的企业法人
- C 合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、符合国务院相关部门规定的境外战略投资者
- D 除发行人董事、高级管理人员及其配偶以外的，名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户的资产总额不低于人民币500万元的个人投资者

解析:

选项B错误，应为“实收资本或实收股本”总额不低于人民币500万元的企业法人。

正确答案:A, C, D

42. 多选题 题目ID:217818

根据《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》，下列关于商业银行发行优先股的说法正确的有（ ）。「2018/2016年」

- A 非上市商业银行发行优先股的，应当纳入非上市公众公司监管
- B 商业银行应当在取得银保监会的批准文件后，向证监会提出发行申请
- C 商业银行应在发行合约中明确有权取消优先股的股息支付且不构成违约事件
- D 未向优先股股东足额派发的股息可以累积到下一计息年度
- E 商业银行发行的优先股应当附有回售条款

解析:

选项B正确，商业银行发行优先股，应向银保监会（现为国家金融监督管理总局）提出发行申请，得到银保监会的批准文件后，向证监会提出发行申请。选项D错误，未向优先股股东足额派发的股息不累积到下一计息年度。选项E错误，商业银行不得发行附有回售条款的优先股。

正确答案:A, B, C

43. 多选题 题目ID:217819

根据《优先股试点管理办法》，下列上市公司中，可以向不特定对象发行优先股的有（ ）。「2018/2016年」

- A 甲公司：其普通股为上证50指数成份股
- B 乙公司：以发行优先股作为支付手段收购其他上市公司
- C 丙公司：以减少注册资本为目的回购普通股，以发行优先股作为支付手段
- D 丁商业银行：非上证50指数成份股，拟发行优先股补充资本

E 戊公司：以减少注册资本为目的回购普通股，在回购方案实施完毕后，发行不超过回购减资总额的优先股

解析：

《优先股试点管理办法》第26条。上市公司向不特定对象发行优先股，应当符合以下情形之一：（1）其普通股为上证50指数成份股；（2）以向不特定对象发行优先股作为支付手段收购或吸收合并其他上市公司；（3）以减少注册资本为目的回购普通股的，可以向不特定对象发行优先股作为支付手段，或者在回购方案实施完毕后，可向不特定对象发行不超过回购减资总额的优先股。选项D错误，不包括此情形。

正确答案:A, B, C, E

44. 多选题 题目ID:217820

某已发行过优先股的公司拟再次发行优先股，召开股东大会会议进行表决，根据《优先股试点管理办法》，下列说法正确的有（ ）。「2018/2017年」

- A 公司召开股东大会会议应通知优先股股东
- B 优先股股东有权出席股东大会会议，就该事项与普通股股东分类表决，其所持每一优先股有一表决权
- C 公司持有的本公司每股优先股股份享有公司章程规定的一定比例表决权
- D 决议须经出席会议的优先股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过
- E 决议须经出席会议的普通股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过

解析：

《优先股试点管理办法》第10条。选项A、B正确，C错误，上市公司发行优先股的，公司召开股东大会会议应通知优先股股东；优先股股东有权出席股东大会会议，就（发行优先股、修改公司章程中与优先股相关的内容、一次或累计减少公司注册资本超过10%、公司合并、分立、解散或变更公司形式）事项与普通股股东分类表决，其所持每一优先股有一表决权，但公司持有的本公司优先股没有表决权。选项D、E错误，决议除须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过之外，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过。【记忆】关于含、不含表决权恢复的优先股股东的2/3以上很容易记混，可以记住“1=0+1”。1指的是“优先股股东”，必须满足有且只有一个1。具体应用：（1）经出席会议的“普通股股东”是0，必须加上1来构成1=0+1，这个1就是“含”表决权恢复的优先股股东；（2）经出席会议的“优先股股东”已经是1了，为了满足1=0+1，其他只能是0，0就是“不含”表决权恢复的优先股股东。

正确答案:A, B

45. 多选题 题目ID:217823

根据《监管规则适用指引——发行类第7号》，下列关于上市公司再融资涉及收购资产或股权的说法中，正确的有（ ）。「2020年」

- A 募集资金用于重大资产购买的，可以提供拟购买资产截至本会计年度末的盈利预测数据
- B 募集资金用于重大资产购买的，应披露假设报告期初已完成购买并据此编制的备考合并利润表和备考合并资产负债表
- C 原则上，上市公司不得通过再融资变相实现业务重组上市
- D 实施重大资产重组前，如果发行人符合向不特定对象发行证券条件且重组未导致公司实际控制人发生变化的，申请向不特定对象发行证券时不需要运行一个完整的会计年度

解析:

《发行类第7号》“7-8 收购资产信息披露要求”、“7-3 重大资产重组后申报时点监管要求”。选项A正确、选项B错误，募集资金用于重大资产购买的，可以提供拟购买资产截至本会计年度末的盈利预测数据。

正确答案:A, C, D

46. 多选题 题目ID:217824

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规，下列关于上市公司向特定对象发行股票的发行对象的说法，正确的有（）。「2020年」

- A 上市公司的实际控制人控制的关联人可以成为发行对象
- B 应当以竞价方式确定发行价格和发行对象
- C “发行对象不超过35名”，是指认购并获得本次向特定对象发行证券的法人、自然人或者其他合法投资组织不超过35名
- D 保险资产管理公司以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象
- E 信托公司的信托产品可以参与认购

解析:

选项B错误，向特定对象发行股票，发行对象属于特殊情形（①上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；②通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者；③董事会拟引入的境内外战略投资者）以外的情形的，上市公司应当以竞价方式确定发行价格和发行对象。选项D、E错误，根据沪深交易所《上市公司证券发行与承销业务实施细则》第31条/第30条，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购（错在“信托产品”）。

正确答案:A, C

47. 多选题 题目ID:217825

根据《监管规则适用指引——发行类第6号》，不考虑其他因素，下列关于再融资项目同业竞争的判断、核查及信息披露要求的说法中，正确的有（）。「2020年」

- A 发行人应当披露独立董事对发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争措施的有效性所发表的意见
- B 发行人应当披露监事会对发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争措施的有效性所发表的意见
- C 对于可能存在的同业竞争，发行人应当披露解决同业竞争的具体措施
- D 如募投项目实施前已存在同业竞争，该同业竞争首发上市时已存在，上市公司及竞争方针对同业竞争已制定明确可行的整合措施并公开承诺，募集资金继续投向上市公司原有业务的，可视为未新增同业竞争

解析:

《发行类第6号》“6-1 同业竞争”。选项B错误，应当为发行人应当披露“独立董事”对发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争措施的有效性所发表的意见。

正确答案:A, C, D

48. 多选题 题目ID:217826

上市公司向特定对象发行股票，根据《上市公司证券发行注册管理办法》，下列说法正确的有（）。

「2018年」

- A 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%
- B 董事会拟引入的境内战略投资者认购的股份自发行结束之日起，12个月内不得转让
- C 实际控制人控制的企业认购的股份自发行结束之日起，36个月内不得转让
- D 上市公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于特殊情形的，定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会表决公告日，也可以为发行期的首日
- E 发行对象不得超过30名

解析：

选项B、C错误，向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让，发行对象属于特殊情形（①上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；②通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者；③董事会拟引入的境内外战略投资者）之一的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。选项E错误，上市公司向特定对象发行证券，每次发行对象不超过35名。

正确答案:A, D

49. 多选题 题目ID:217827

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，下列说法正确的有（ ）。「2018年」

- A 上市公司向特定对象发行股票，发行价格应当不低于发行期首日前1个交易日公司股票均价或公告招股意向书前20个交易日公司股票均价
- B 上市公司增发，发行价格应当不低于公告招股意向书前20个交易日或者前1个交易日公司股票均价
- C 上市公司向不特定对象发行可转债，转股价格应当不低于募集说明书公告日前20个交易日该公司股票交易均价和前1个交易日的均价，且不得向上修正
- D 上市公司增发，发行价格应当不低于公告招股意向书前20个交易日和前1个交易日公司股票均价

解析：

选项A错误，上市公司向特定对象发行股票，发行价格应当不低于“定价基准日”前20个交易日公司股票均价的80%；定价基准日为发行期首日，在“特殊情形”下，定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日。选项B正确，选项D错误，上市公司增发的，发行价格应当不低于公告招股意向书前20个交易日“或者”前1个交易日公司股票均价。选项C正确。

正确答案:B, C

50. 多选题 题目ID:217828

某主板上市公司拟向特定对象发行股票，相关日期安排如下： 董事会召开日：2017年4月3日 董事会决议公告日：2017年4月5日 股东大会召开日：2017年4月21日 股东大会决议公告日：2017年4月24日 发行期首日：2017年12月1日 根据《上市公司证券发行注册管理办法》，董事会决议提前确定全部发行对象的，下列可以作为定价基准日的有（ ）。「2017/2016年」

- A 2017年4月3日 B 2017年4月5日 C 2017年4月21日 D 2017年4月24日
- E 2017年12月1日

解析：

上市公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于特殊情形（①上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；②通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者；③董事会拟引

入的境内外战略投资者)之一的,定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日。

正确答案:B, D, E

51. 多选题 题目ID:217829

主板某上市公司拟向特定对象发行股票,董事会决议提前确定全部发行对象,且发行对象属于董事会拟引入的境内外战略投资者,董事会会议前20个交易日股票交易均价为14元/股,董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价为14.1元/股,发行期首日前20个交易日股票交易均价为16元/股,发行期首日前1个交易日股票交易均价为15元/股,发行期首日前1个交易日股票收盘价为14.4元/股。下列关于发行底价的说法,正确的有()。「2017年」

- A 发行底价可以为12.69元/股 B 发行底价可以为14.4元/股 C 发行底价可以为15元/股
D 发行底价可以为12.8元/股 E 发行底价可以为11.28元/股

解析:

《上市公司证券发行注册管理办法》第56、57条。上市公司向特定对象发行股票,发行价格应当不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。上市公司董事会决议提前确定全部发行对象,且发行对象属于特殊情形(①上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人;②通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者;③董事会拟引入的境内外战略投资者)之一的,定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日。本题董事会决议公告日和发行期首日前20个交易日股票交易均价,发行底价可以为 $14.1\text{元/股} \times 80\% = 11.28\text{元/股}$,也可以为 $16\text{元/股} \times 80\% = 12.8\text{元/股}$ 。注意,只要发行价格不低于11.28元/股都符合定价要求,但是题目问的是发行“底价”,只有两个是底价。

正确答案:D, E

52. 多选题 题目ID:217830

某主板上市公司向特定对象发行股票,董事会决议提前确定全部发行对象。以下参与某上市公司向特定对象发行股票的认购对象中,其认购的股份需锁定18个月的有()。「2016年」

- A 该上市公司的控股股东张某 B 发行人的前10名股东 C 该上市公司拟引入的境外战略投资者
D 该上市公司的董事会秘书

解析:

《上市公司证券发行注册管理办法》第57条。上市公司董事会决议提前确定全部发行对象,且发行对象属于特殊情形(①上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人;②通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者;③董事会拟引入的境内外战略投资者)之一的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。选项B、D错误,“前10名股东”表述不正确,不包括董事会秘书。

正确答案:A, C

53. 多选题 题目ID:217831

某上市公司曾于2016年1月召开股东大会审议2016年度向特定对象发行股票事宜,并于2016年8月完成发行(募集资金到位)。根据《证券期货法律适用意见第18号》,该公司可于2017年8月召开董事会审议的融资事项包括()。「2017年」

- A 向不特定对象募集股份 B 向原股东配售股份 C 向特定对象发行股票 D 发行可转债
E 发行优先股

解析:

上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于6个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份购买资产并配套募集资金和适用简易程序的，不适用上述规定。

正确答案:D, E

54. 多选题 题目ID:217832

甲公司为上市公司，现拟将所属子公司分拆上市。下列不构成分拆上市实质性障碍的是（ ）。『2023年』

- A 甲公司在境内证券交易所上市的时间未满3年
B 所属子公司的资产为甲公司首次公开发行股票并上市时的主要资产 C 甲公司主要从事金融业务
D 甲公司最近3个会计年度扣除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计为人民币10亿元

解析:

《上市公司分拆规则（试行）》第3-5条。选项A错误，构成障碍，上市公司股票境内上市应当已满3年。选项B错误，构成障碍，所属子公司的主要业务或资产不得是上市公司IPO时的主要业务或资产。选项C正确，“所属子公司”主要从事金融业务的，才会构成障碍。选项D正确，归属于上市公司股东的净利润累计为10亿元，不低于人民币6亿元的要求的，不构成障碍。

正确答案:C, D

55. 多选题 题目ID:217833

根据《上市公司分拆规则（试行）》，下列关于上市公司分拆所属子公司境内上市条件的说法，正确的有（ ）。『2021年』

- A 上市公司最近3个会计年度连续盈利，且最近3个会计年度扣除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于5亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）
B 上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润不得超过归属于上市公司股东的净利润的50%（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）
C 所属子公司主要业务或资产是上市公司最近3个会计年度内发行股份及募集资金投向的，但子公司最近3个会计年度使用募集资金合计不超过子公司净资产30%的除外
D 上市公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的10%，但董事、高级管理人员及其关联方通过该上市公司间接持有的除外

解析:

《上市公司分拆规则（试行）》第3-5条。选项A错误，净利润累计应不低于“6亿元”。选项C错误，应为不超过子公司净资产“10%”的除外。

正确答案:B, D

56. 多选题 题目ID:217834

根据《上市公司分拆规则（试行）》，下列关于上市公司分拆所属子公司境内上市条件的说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 上市公司股票境内上市已满3年
- B 上市公司最近3个会计年度连续盈利，且最近3个会计年度扣除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于6亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）
- C 上市公司最近5个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产
- D 上市公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的10%

解析：

《上市公司分拆规则（试行）》第3-5条。选项C错误，所属子公司主要业务或资产是上市公司最近3个会计年度内发行股份及募集资金投向的，上市公司不得分拆，但子公司最近3个会计年度使用募集资金合计不超过子公司净资产10%的除外。选项D错误，上市公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属公司股份，合计超过所属子公司分拆上市前总股本的10%的，不得分拆，但董事、高级管理人员及其关联方通过该上市公司间接持有的除外（缺少了除外条款）。

正确答案:A, B

57. 多选题 题目ID:217835

根据《上市公司分拆规则（试行）》，以下关于上市公司所属子公司拟申请到境外上市的说法，正确的有（ ）。「2018年」

- A 上市公司应连续3年盈利，且最近一年税后利润不少于6000万元人民币
- B 上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业的净利润不得超过上市公司合并报表净利润的50%
- C 上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业的净资产不得超过上市公司合并报表净资产的51%
- D 上市公司应聘请具有保荐业务资格的机构担任其维持持续上市地位的独立财务顾问

解析：

《上市公司分拆规则（试行）》第3条、第11条。选项A错误，上市公司最近3个会计年度连续盈利，上市公司最近3个会计年度扣除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于人民币6亿元。选项C错误，上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的30%。

正确答案:B, D

58. 多选题 题目ID:217839

根据《上市公司国有股权监督管理办法》，国家出资企业、国有资产监督管理机构批准国有股东发行可交换公司债券时，应当审核的文件有（ ）。「2020年」

- A 本次发行可交换债券的募集说明书
- B 会计师事务所出具的审计报告

- C 律师事务所出具的法律意见书 D 发行可交换债券的可行性研究报告
E 国有股东发行可交换公司债券的内部决策文件

解析:

《上市公司国有股权监督管理办法》第52条。国家出资企业、国有资产监督管理机构批准国有股东发行可交换公司债券时，应当审核以下文件：（1）国有股东发行可交换公司债券的内部决策文件；（2）国有股东发行可交换公司债券的方案；（3）可行性研究报告；（4）律师事务所出具的法律意见书；（5）国家出资企业、国有资产监督管理机构认为必要的其他文件。

正确答案:C, D, E

59. 多选题 题目ID:217841

主板上市公司向不特定对象发行股票，需要经过股东大会审议的是（）。「2023/2020/2016/2015年」

- A 向原股东配售的安排 B 本次发行证券的种类和数量 C 募投资金用途
D 对董事会办理本次发行具体事宜的授权

解析:

《上市公司证券发行注册管理办法》第18条。股东大会就发行证券作出的决定，应当包括下列事项：（1）本次发行证券的种类和数量；（2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；（3）定价方式或者价格区间；（4）募集资金用途；（5）决议的有效期；（6）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；（7）其他必须明确的事项。

正确答案:A, B, C, D

60. 多选题 题目ID:217842

根据《上市公司证券发行注册管理办法》，下列关于上市公司股东大会就发行证券事项作出决议的说法正确的有（）。「2020年」

- A 必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过 B 中小投资者表决情况应当单独计票
C 向本公司特定的股东及其关联人发行证券的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避
D 股东大会对引入战略投资者议案作出决议时，可以将不同的战略投资者合并表决
E 上市公司就发行证券事项召开股东大会，应当提供网络投票方式

解析:

《上市公司证券发行注册管理办法》第20条。选项D错误，股东大会对引入战略投资者议案作出决议的，应当就每名战略投资者单独表决。

正确答案:A, B, C, E

61. 多选题 题目ID:217843

甲公司、乙公司、丙公司、丁公司为上市公司，四家公司拟向特定对象发行股票，各自的相关情况如下表所示。根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求，以下向特定对象发行股票适用简易程序的有（）。「2018年」

主体	本次发行价格（元/股）	本次发行数量（万股）	最近1年末资产净额（亿元）	最近1年末资产总额（亿元）

甲公司	30	300	6	8
乙公司	30	500	6	8
丙公司	20	1700	18	20
丁公司	15	1000	8	10

A 甲公司 B 乙公司 C 丙公司 D 丁公司

解析:

《上市公司证券发行注册管理办法》第28条。上市公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近1年末净资产20%的股票，适用简易程序。选项A正确，甲公司本次融资总额为0.9亿元（30元×300万股），未超过3亿元，也未超过1.2亿元（6亿元×20%），符合要求。选项B错误，乙公司本次融资总额为1.5亿元（30元×500万股），超过1.2亿元（6亿元×20%），不符合要求。选项C错误，丙公司本次融资总额为3.4亿元（20元×1700万股），超过3亿元，不符合要求。选项D正确，丁公司本次融资总额为1.5亿元（15元×1000万股），未超过3亿元，也未超过1.6亿元（8亿元×20%），符合要求。

正确答案:A, D

62. 多选题 题目ID:217847

根据《上市公司证券发行注册管理办法》，下列关于上市公司向特定对象发行股票的说法，正确的有（ ）。「2020年」

- A 上市公司向特定对象发行股票，发行价格应当不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%
- B 自中国证监会作出予以注册决定之日起，上市公司应在1年内发行证券
- C 上市公司向特定对象发行证券，全部应当由证券公司承销
- D 上市公司向特定对象发行证券，每次发行对象不得超过35名

解析:

《上市公司证券发行注册管理办法》第32、55-56、65条。选项B正确，中国证监会的予以注册决定，自作出之日起1年内有效，上市公司应当在注册决定有效期内发行证券，发行时点由上市公司自主选择。选项C错误，上市公司发行证券，应当由证券公司承销；上市公司董事会决议提前确定全部发行对象的，可以由上市公司自行销售。

正确答案:A, B, D

63. 多选题 题目ID:217848

根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》，在交易所受理上市公司证券发行上市申请文件当日，上市公司应当以临时公告形式披露的文件有（ ）。「2020年」

- A 募集说明书 B 发行保荐书 C 上市保荐书 D 审计报告 E 法律意见书

解析:

交易所受理证券发行上市申请文件当日，上市公司应当以临时公告的形式披露募集说明书、发行保荐书、上市保荐书、审计报告、法律意见书，并在交易所网站同步予以披露。

正确答案:A, B, C, D, E

64. 多选题 题目ID:217849

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第59号——上市公司发行证券申请文件》，科创板向不特定对象发行证券的必备申请文件包括（）。「2023年」

- A 控股股东最近1年的财务报告和审计报告及最近1期的财务报告
- B 发行人最近3年带有强调事项段的无保留意见的审计报告及最近1期财务报表
- C 上市保荐书
- D 尽调调查报告

解析:

选项A错误，不包括该文件。选项B错误，向不特定对象发行为“发行人最近3年的财务报告及其审计报告以及最近1期的财务报告”；向特定对象发行为“发行人最近1年的财务报告及其审计报告以及最近1期的财务报告”。

正确答案:C, D

65. 多选题 题目ID:217850

沪深交易所上市公司拟申请向特定对象发行股票，以下属于必备申请文件的有（）。「2022年」

- A 本次发行的董事会决议
- B 本次向特定对象发行股票预案
- C 发行人律师工作报告
- D 发行人最近1年和1期的财务报告和审计报告
- E 会计师事务所关于前次募集资金使用情况的鉴证报告

解析:

《内容与格式准则第59号——上市公司发行证券申请文件》。选项B错误，不包括该文件。选项D错误，应为“发行人最近1年的财务报告及其审计报告以及最近1期的财务报告”。

正确答案:A, C, E

66. 多选题 题目ID:217851

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第59号——上市公司发行证券申请文件》，上市公司申请向特定对象发行股票，下列文件属于申请文件目录的有（）。「2021年」

- A 监事会对证券发行文件确认意见的书面审核意见
- B 发行人最近3年的财务报告及其审计报告以及最近1期的财务报告
- C 最近3年1期合并口径和母公司口径的比较式财务报表
- D 发行人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函

解析:

选项A正确，“发行人董事、监事、高管、控股股东、实际控制人对证券发行文件的确认意见以及监事会的书面审核意见”目录中必备申请文件。选项B错误，所述为向不特定对象发行证券的申请文件，对应向特定对象发行的申请文件为“发行人最近1年的财务报告及其审计报告以及最近1期的财务报告”。

正确答案:A, C, D

67. 多选题 题目ID:217852

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第59号——上市公司发行证券申请文件》的相关规定，上市公司向不特定对象发行证券申请文件包括（）。「2018年」

- A 有关部门对募集资金投资项目的审批、核准或备案文件（如有）

- B 发行人最近1年的财务报告和审计报告及最近1期的财务报告
- C 关于战略投资者适格性的专项意见及独立董事、监事会对是否保护上市公司和中小股东的合法权益的明确意见
- D 发行人关于本次发行是否涉及重大资产重组的说明

解析:

选项B错误, 向特定对象发行证券适用; 向不特定对象发行应为“发行人最近3年的财务报告及其审计报告以及最近1期的财务报告”。选项C错误, 向特定对象发行证券适用。

正确答案:A, D

68. 多选题 题目ID:217853

下列属于沪深交易所上市公司向不特定对象发行优先股的必备申请文件的是 ()。「2017年」

- A 募集说明书(申报稿)和募集说明书概览(申报稿)
- B 证券发行保荐书和保荐工作报告
- C 发行人最近3年及1期非经常性损益明细表
- D 会计师事务所关于前次募集资金使用情况的鉴证报告

解析:

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第32号——发行优先股申请文件》附录。选项D错误, “董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告”为上市公司发行证券的申请文件, 不属于发行优先股的必备申请文件。

正确答案:A, B, C

69. 多选题 题目ID:217854

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第59号——上市公司发行证券申请文件》, 上市公司申请向不特定对象发行证券的必备文件包括 ()。「2016年」

- A 募集说明书(申报稿)
- B 关于本次发行是否涉及重大资产重组的说明
- C 发行人最近3年的财务报告和审计报告及最近1期的财务报告
- D 发行保荐工作报告

解析:

全部属于。

正确答案:A, B, C, D

70. 多选题 题目ID:217857

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》, 上市公司向特定对象发行证券, 发行情况报告书应当包括的内容有 ()。「2020年」

- A 发行人基本情况
- B 与本次发行相关的风险因素
- C 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
- D 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
- E 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

解析:

选项A错误, 应为“本次发行的基本情况”。选项B、C错误, 不包括此项。发行情况报告书包括的内容:

(1) 本次发行的基本情况；(2) 发行前后相关情况对比；(3) 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见；(4) 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见；(5) 与本次发行相关的声明；(6) 备查文件。发行情况报告书的备查文件包括：(1) 保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；(2) 发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告。应为“本次发行的基本情况”。

正确答案:D, E

71. 多选题 题目ID:217858

根据《上市公司证券发行注册管理办法》，上市公司在申请公开增发过程中，以下哪些时点需要履行信息披露义务（）。「2016年」

- A 申请材料经交易所正式受理
- B 完成对交易所审核问询的回复
- C 收到交易所关于召开上市委员会审核其公开增发申请的通知
- D 收到证监会予以注册的决定
- E 撤回发行申请文件

解析：

《上市公司证券发行注册管理办法》第43条。上市公司提出发行申请后，出现下列情形之一的，应当在次1个工作日予以公告：(1) 收到交易所不予受理或者终止发行上市审核决定；(2) 收到中国证监会终止发行注册决定；(3) 收到中国证监会予以注册或者不予注册的决定；(4) 上市公司撤回证券发行申请。

【注释】这道题是2016年的真题，出题人是在考查“上市公司提出发行申请后，出现相关情形之一的，应当在次1个工作日予以公告”的考点。

我们也发现 真实考试的题目，不是那么精准，部分题目粗糙甚至有争议，也是存在的。

我们后期会考虑是否改编更准确一些

正确答案:D, E